2019年广东省考公务员考试《公安专业科目》真题（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查时事政治。《中共中央关于全面推进依法治国若干问题的决定》中提出：“全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。这就是，在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。”所以，ACD项正确，B项错误，该项中社会主义道德体系并不是中国特色社会主义法治体系的内容。

本题为选非题，故正确答案为B。

2、本题考查宪法常识。社会主义法治理念是中国共产党从社会主义现代化建设事业的现实和全局出发，借鉴世界法治经验，对近现代特别是改革开放以来中国经济、社会和法治发展的历史经验的总结，是中国特色社会主义理论在法治建设上的体现。内容包括依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导，五个方面相辅相成，体现了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。其中依法治国是社会主义法治的核心内容，执法为民是社会主义法治的本质特征，公平正义是社会主义法治理念的价值追求，服务大局是社会主义法治的重要使命，党的领导是社会主义法治的根本保证。ABD正确，C项公平正义应是社会主义法治理念的价值追求。

本题为选非题，故正确答案为C。

3、本题主要考查人民警察的政治敏锐性和政治鉴别力。

A项正确，各级公安机关和民警要善于从政治上考虑问题，判断形势，增强政治敏锐性和政治鉴别力，在事关全局、事关政治方向、事关根本原则等重大问题上要保持清醒和坚定，始终保持公安队伍忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色。

BCD项错误。

故正确答案为A。

4、本题考查宪法常识。根据《宪法》第六十四条规定：“宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者**五分之一**以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的**三分之二**以上的多数通过。法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。”

故正确答案为D。

5、本题考查时事政治。2019年1月15日至16日，中央政法工作会议在北京召开。习近平总书记出席会议并发表重要讲话。他强调，黑恶势力是社会毒瘤，严重破坏经济社会秩序，侵蚀党的执政根基。要咬定**三年**为期目标不放松，分阶段、分领域地完善策略方法、调整主攻方向，保持强大攻势。要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，确保取得实效、长效。

故正确答案为B。

6、本题考查刑法常识。《刑法》第二百九十四条第五款规定：“黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。”因此，黑社会性质组织是有组织地进行违法犯罪活动的组织，ABD项不符合题意。

故正确答案为C。

7、本题主要考查公安机关人民警察职务的分类。

A项正确，《公安机关组织管理条例》第10条规定：“公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术职务。”

B项错误，《公安机关组织管理条例》第11条第1款规定：“公安机关履行警务指挥职责的人民警察实行警官职务序列。”因此，没有警务指挥职务这一分类。

C项错误，《公安机关组织管理条例》第10条规定：“公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术职务。”因此，没有警务内勤职务这一分类。

D项错误，《公安机关组织管理条例》第10条规定：“公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术职务。”因此，没有警务管理职务这一分类。

故正确答案为A。

8、本题主要考查公安机关人民警察的紧急征用权。

根据《中华人民共和国人民警察法》第13条规定：“公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要，经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”

A项错误，根据紧急处理暴力犯罪或重大治安灾害事故、追捕逃犯、抢险救灾的需要，公安机关依法可以征用急需的人员、物资和场所。因此，民警小陈有权使用李某汽车。

B 项错误，紧急排险权，是指公安机关在紧急处置重大灾害事故或平息叛乱时，在不得已的情况下所采取的非常措施。民警小陈很明显不是行使紧急排险权。
C 项正确，人民警察因侦查犯罪的需要，按照国家规定，使用个人的交通工具的行为，属于紧急征用权。因此，民警小陈在行使紧急征用权。
D 项错误，公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用。因此，民警小陈使用李某汽车应当及时归还，并支付适当费用。
故正确答案为 C。
9、本题主要考查人民警察的纪律规定。
A 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第 22 条第 1 款第 10 项规定：“人民警察不得有下列行为：（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织。”
B 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第 22 条第 1 款第 2 项规定：“人民警察不得有下列行为：（二）泄露国家秘密、警务工作秘密。”
C 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第 22 条第 1 款第 10 项规定：“人民警察不得有下列行为：（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织。”
D 项错误，《中华人民共和国人民警察法》第 22 条第 1 款第 1 项规定：“人民警察不得有下列行为：（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工。”因此，人民警察不能参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，其他正常合法的活动或集会是可以参加的。
本题为选非题，故正确答案为 D。
10、本题主要考查人民警察的实务工作能力。
A 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第 9 条第 1 款规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；・・・・・・”。
BCD 项错误。
故正确答案为 A。
11、本题主要考查公安机关的宗旨。
A 项正确，全心全意为人民服务，是中国共产党的根本宗旨，也是公安机关的宗旨，题干自助办理身份证补换领及港澳出入境签注便民惠民的方式，体现的是全心全意为人民服务的宗旨。
B 项错误，公安工作的根本原则是坚持党对公安工作的绝对领导。
C 项错误，公安工作的基本方针，是党委领导下的专门机关与广大群众相结合。表达了公安工作中党的领导、公安机关和人民群众三者之间的关系。
D 项错误，公安机关的权力，包括公安行政执法权、公安刑事司法权、武器警械使用权和紧急状态处置权。题干不体现公安工作的基本权力。
故正确答案为 A。
12、本题主要考查 110 接处警工作规则。
根据《110 接处警工作规则》第 34 条规定：“110 报警服务台受理投诉的范围：公安机关及其人民警察正在发生的违反《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关督察条例》等法律、法规和人民警察各项纪律规定，违法行使职权，不履行法定职责，不遵守各项执法、服务、组织、管理制度和职业道德的各种行为。”
根据《110 接处警工作规则》第 14 条规定：“110 报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”
根据《110 接处警工作规则》第 29 条规定：“110 报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。”
①何某投诉交警违规执法，属于 110 报警服务台受理投诉的范围。
②关某在买东西时与店主发生纠纷引发打架、⑦某镇发生 30 多人堵路的群体性事件，属于 110 报警服务台受理报警的范围。
③某小区三号楼 2 单元发生火灾、④老人走失，需要在区域范围内帮助查找，属于 110 报警服务台受理求助的范围。
⑤李某拖欠房租三个月未交纳，不属于公安机关受理范围。
⑥某街口有人占道摆摊，应该是向城市管理部门投诉，而非向公安机关报警投诉，故⑥不属于公安部门受理范围。因此，ABC 项错误，D 项正确。
故正确答案为 D。
13、本题主要考查人民警察现场处置的工作步骤。
A 项错误，D 项错误，依据《公安机关执法细则》10-02．到达现场：“1．及时出警。2．视音频记录。”到达现场后，立即开启执法记录仪等视音频记录设备。对处警过程进行视音频记录。公安机关执法过程要求全过程记录，

执勤民警到达现场后，首先应当开启执法视音频记录仪，保证整个执法过程实时全记录，因此，②应当排在第一位。

B 项正确，C 项错误，依据《公安机关执法细则》10-04．控制现场："1．控制事态。（1）处警民警判明警情后，应当依照前条规定采取有效措施制止违法犯罪行为，制服、约束违法犯罪行为人，控制危险物品。（2）必要时，依法采取交通管制措施，疏散周边或者围观人员。（3）对严重危害社会秩序的突发事件，可以依法实行现场管制。"同时，《公安机关执法细则》10-06．调查取证："2．取证措施。·····（2）询问。及时询问报警人、当事人、证人，制作《询问笔录》。现场来不及或者不便制作笔录的，应当对有关人员的姓名、住址、单位、联系方式等进行登记。"因此，制止二人撕扯、争吵在劝离围观群众之前。最后才是现场询问甲和乙。

故正确答案为 B。

14、本题主要考查人民警察的职责。

根据《中华人民共和国人民警察法》第 19 条规定："人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。"

因此，ABC 项错误，D 项正确。

故正确答案为 D。

15、本题主要考查人民警察使用警械和武器条例。

A 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第 9 条第 1 款第 6 项规定："人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；"因此，此情况下，民警应当使用枪支而不是警械。

B 项正确，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第 4 条规定："人民警察使用警械和武器，应当以制止违法犯罪行为，尽量减少人员伤亡、财产损失为原则。"因此，经警告无效后，民警陈某在确认群众安全的情况下依法使用武器。

C 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第 10 条规定："人民警察遇有下列情形之一的，不得使用武器：（一）发现实施犯罪的人为怀孕妇女、儿童的，但是使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的除外；（二）犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，但是不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果的除外。"虽然火车站广场群众较多，但如果不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果，因此，民警陈某经警告无效后，应当依法使用武器制止暴力犯罪。

D 项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第 9 条第 2 款规定："人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。"因此，来不及警告时，人民警察也可以直接使用武器，而非一定要警告三次后，才使用武器。

故正确答案为 B。

16、本题考查实务工作能力。

《公安派出所执法执勤工作规范》第十一条规定："公安派出所民警在执法执勤时，除特殊情况外，应当按规定着制式警服，并遵守下列规定：1.执行责任区工作、案(事)件处理、巡逻、治安检查等工作时，应当按照有关规定携带枪支、警棍、警绳、手铐、警笛、对讲机等警用装备；2.值班时，应当按照规定携带警械和枪支；3.备勤时，应当将警械、枪支放置在安全且随时可以取用的地方；执勤车辆内应当配备防弹(防刺)背心、头盔、盾牌、警戒带及救生圈、灭火器等物品。"《公安机关常见警情处理规范》第二章出警准备规定："（一）操作规程 1.了解警情的简要情况；2.按规定着制式警服；3.携带枪支、警棍、警绳、手铐、警笛、对讲机、强光手电、催泪喷射器等单警装备和处置具体警情所需的专用装备，如防毒、防爆装备；4.检查警车内配备的防弹(防刺)背心、头盔、盾牌、警戒带及救生圈、灭火器等物品是否齐备；5.携带现场可能使用的法律文书；6.迅速制订应对方案，包括行车路线、注意沿路搜索犯罪嫌疑人和车辆，以便安全快速到达现场。"

A 项错误，在出警准备时，就应携带现场可能使用的法律文书，也不能放任当事人不管去开具相应的法律文书，以免离开后当事人造成安全问题。

B 项正确，对于可疑人员，并且对方人数上占领优势，民警应不打草惊蛇，并迅速请求支援。

C 项错误，对抓获的犯罪嫌疑人在带离前，应对其进行人身检查，使用约束性警械将其约束，以免犯罪嫌疑人逃离，造成危险。

D 项错误，无论对于哪种警情，根据《公安派出所执法执勤工作规范》第十一条规定，都应携带执法记录仪等装备出警。

故正确答案为 B。

17、本题考查刑法常识。不作为犯罪，是指行为人违反法律直接规定，负有法定义务而拒绝履行，情节严重或情节恶劣的行为。用六个字简述就是应为、能为、不为。

A 项正确，不作为犯罪的特定义务来源之一为：行为人的先行行为引起的义务——即由于自己的行为而引起刑法所保护的某种社会关系处于危险状态，行为人负有采取有效措施来排除这种危险或避免危害后果发生的特定义务，如果不履行这种义务情节严重或造成严重后果的，也是以不作为形式实施的犯罪。"宠物饲养人在宠物撕咬儿童时故意不制止，导致儿童被咬死"能够成立不作为的故意杀人罪，因为宠物饲养人有法定的制止义务。

B 项错误，现实中，有时候即使有法定义务，也不一定构成犯罪。只有不作为行为与作为行为具有相当性时，才成立不作为的犯罪。相当性是指不作为行为和对应的作为犯罪具有基本相当的社会危害性，即等价值性。《消防法》虽然规定公民有报警的义务，但是一般公民发现他人建筑物发生火灾而故意不报警的，并不成立不作为的放

火罪，因为这种行为的危害性和作为的放火行为的危害性并不相当。
C 项正确，根据《民法总则》第二十七条第一款规定：“父母是未成年子女的监护人。”当未成年子女实施侵害行为时，父母有法定的制止义务，父母若能制止而故意不制止有可能成立不作为犯罪。
D 项正确，题干中“荒山狩猎人发现弃婴后不救助”的行为不成立不作为犯罪，因为他没有法定的救助义务。
本题为选非题，故正确答案为 B。
18、本题考查刑法常识。
A 项正确，根据《刑法》第二十五条规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”甲入室行窃，乙在外放风，属于二人共同实施犯罪行为，应成立共同犯罪。共同犯罪中，一人既遂，其他犯罪人均应成立犯罪既遂。乙虽然在甲着手行窃前即因心虚而逃跑，但其逃跑行为并不能有效制止甲的盗窃行为。所以，甲盗窃既遂，乙也应当承担犯罪既遂的罪责。
B 项错误，根据《刑法》第二十三条规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。”题干中乙的行为构成犯罪既遂。
C 项错误，根据《刑法》第二十四条：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”题干中乙的行为构成犯罪既遂。
D 项错误，乙的行为构成犯罪既遂。
故正确答案为 A。
19、本题考查刑法常识。根据《刑法》第二十三条第一款规定：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。”犯罪未遂定义的关键词是“已经着手实行犯罪”、“行为人意志以外的原因”、“未能完成犯罪”。
A 项错误，“甲在盗窃一老人的 3000 元钱后”，说明钱款已经被偷走了，即已经完成了犯罪，不符合“未能完成犯罪”的要求，甲构成盗窃罪既遂。
B 项正确，“乙在盗窃时”说明乙“已经着手实行犯罪”，“被主人发现当场抓获送交公安机关”体现了“行为人意志以外的原因”，且乙未能完成犯罪，符合犯罪未遂的要求。
C 项错误，丙一直没有具体行为，不符合“已经着手实行犯罪”。
D 项错误，“在丙中毒后后悔”，说明丁是自己决定将丙送医抢救的，是其内心的决定，不符合“行为人意志以外的原因”，丁自动有效地防止犯罪结果发生，是犯罪中止，并非犯罪未遂。
故正确答案为 B。
20、本题考查刑法常识。
根据《刑法》第二百三十八条第三款规定：“为索取债务非法扣押、拘禁他人的，以非法拘禁罪论处。”本题中甲为索取债务将乙拘禁并向其本人索债，甲成立非法拘禁罪。根据《刑法》第二百三十八条第二款规定：“犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。”本题中乙是因心脏病发作加之长期受折磨而死，即是由于非法拘禁行为本身过失致人死亡，而非因甲使用暴力致死，属于非法拘禁罪的结果加重情形。因此，甲构成非法拘禁罪，应根据《刑法》第二百三十八条第二款规定加重处罚。
故正确答案为 D。
21、本题考查刑法常识。根据《刑法》第二百六十三条规定，抢劫罪是指以非法占有为目的，用暴力、胁迫或者其他方法，强行抢走公私财物的行为。其中关于抢劫罪的“其他方法”是指为了当场占有财物，而采用的暴力、胁迫之外的其他使被害人处于不知反抗或者不能反抗（即丧失反抗能力）状态的方法。典型的如用药物麻醉、用酒灌醉、使用催眠术等。这些“其他方法”在本质上和暴力、胁迫一样均能压制被害人的反抗。
本题情形即如此，赵六在李四的水杯中偷偷放入大量安眠药使李四睡去，在李四深睡时趁机将其钱款拿走，即在投放安眠药之前赵六就具有非法占有财物的目的，故赵六的行为就属于使用药物使被害人李四不能、不知反抗的方法劫取财物，构成抢劫罪。因此，A 项正确，BCD 项错误。
故正确答案为 A。
22、本题考查刑法。
A 项错误，根据《刑法》第二百六十三条规定：“冒充军警人员抢劫的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。”冒充军警抢劫与一般抢劫的差别在于前者同时还损害了军人警察的形象，冒充军警的行为应达到使一般人能够相信其身份的程度。2016 年 1 月 6 日公布的《最高人民法院关于审理抢劫刑事案件适用法律若干问题的指导意见》明确规定，认定“冒充军警人员抢劫”，要注重对行为人是否穿着军警制服、携带枪支、是否出示军警证件等情节进行综合审查，判断是否足以使他人误以为是军警人员。对于行为人仅穿着类似军警的服装或仅以言语宣称系军警人员但未携带枪支、也未出示军警证件而实施抢劫的，要结合抢劫地点、时间、暴力或威胁的具体情形，依照常人判断标准，确定是否认定为“冒充军警人员抢劫”。因此，张某穿着未佩戴警衔的仿制警服实施抢劫，其行为应达到能使一般人误认为其是军警人员的程度才应认定为冒充军警人员抢劫。
B 项正确，以毒品、假币、淫秽物品等违禁品为对象实施抢劫等财产犯罪的，也构成抢劫罪等侵犯财产犯罪，抢劫的违禁品数量作为量刑情节予以考虑。因此，李某构成抢劫罪。

C 项错误，根据《刑法》第二百六十三条规定，“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的”构成抢劫罪。采取暴力、胁迫或其他方法是行为人为了排除或者压制被害人的反抗，以便当场占有财物而采取的，如果是出于其他目的对被害人实施暴力，之后临时起意并利用被害人不能反抗的条件而当场占有被害人财物的，则不构成抢劫罪。此案件中颜某构成强奸罪是显而易见的，关键是对强奸之后取财的行为的认定，应以盗窃罪论。因为颜某对刘某实施暴力将其打晕是为了顺利实施对刘某的奸淫，并不能作为拿取财物行为的继续，属于犯意的另起，并不应该将实施奸淫行为中的暴力用于拿取财物行为中来评价，故应该单独成立盗窃罪。颜某应以强奸罪与盗窃罪并罚。

D 项错误，根据《刑法》第二百三十九条第一款、第二款规定：“以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”对因绑架致使被绑架人死亡的，应当作为绑架罪的结果加重犯处理。因此，孙某绑架邓某过程中致使其死亡，对孙某应以绑架罪的结果加重犯处理。

故正确答案为 B。

23、本题考查刑法。

累犯，是指受过一定的刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的犯罪。累犯分为一般累犯和特殊累犯两种。（1）一般累犯，根据《刑法》第六十五条第一款规定：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。”（2）特殊累犯，根据《刑法》第六十六条规定：“危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。”

A 项错误，一般累犯的主观条件为前后两罪都是故意犯罪。交通肇事罪是典型的过失犯罪，不符合一般累犯的条件。

B 项正确，分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪属于《刑法》第六十六条规定的危害国家安全犯罪，适用特殊累犯的规定，乙犯分裂国家罪被判有期徒刑后，在任何时候犯煽动颠覆国家政权罪都构成累犯。

C 项错误，一般累犯要求后罪发生在前罪刑罚执行完毕后五年内，丙所犯抢劫罪发生在盗窃罪刑罚执行完毕后第七年，不符合一般累犯的时间要求。

D 项错误，丁在犯故意伤害罪时为 17 岁，为未成年人，不适用累犯的规定。

故正确答案为 B。

24、本题考查刑法。

A 项正确，根据《刑法》第二百七十一条第一款规定：“**公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有**，数额较大的·····”构成职务侵占罪。

B 项错误，根据《刑法》第二百七十二条第一款规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的·····”构成挪用资金罪。在主观方面行为人不具有永久占有财物的目的，而仅是故意擅自动用，但准备日后归还。本题中行为人具有将财物据为己有、永久占有财物的目的，不构成挪用资金罪。

C 项错误，根据《刑法》第三百八十二条第一款规定：“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。”贪污罪的主体为国家工作人员，本题行为主体为“公司、企业或者其他单位的人员”，不构成贪污罪。

D 项错误，根据《刑法》第二百六十四条规定：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的·····”构成盗窃罪。本题中行为人利用了职务上的便利，且没有窃取的性质，不构成盗窃罪。

故正确答案为 A。

25、本题考查刑法。

A 项错误，故意伤害罪在主观上表现为“故意”，即行为人明知自己的行为会造成损害他人身体健康的结果，而希望或者放任这种结果的发生。本题中，李某因驾车技术不熟撞死刘某，不符合“主观故意”这一要件。

B 项错误、D 项正确，根据《刑法》第一百三十三条规定：“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的”构成交通肇事罪。根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在实行公共交通管理的范围内发生重大交通事故的，依照刑法第一百三十三条和本解释的有关规定办理。在公共交通管理的范围外，驾驶机动车辆或者使用其他交通工具致人伤亡或者致使公共财产或者他人财产遭受重大损失，构成犯罪的，分别依照刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第二百三十三条等规定定罪处罚。”因此，交通肇事罪原则上只能发生在公共交通管理范围之内，在公共交通管理的范围外开车肇事一般以重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、过失致人死亡罪论处。本题中“封闭的小区”属于公共交通管理范围之外，李某在此处开车肇事应以过失致人死亡罪论处。

C 项错误，根据《刑法》第一百三十三条之一规定，危险驾驶罪的构成有四种行为：“（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。”李某不存在上述四种

行为，不构成危险驾驶罪。
故正确答案为D。
26、本题考查刑法常识。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条第一款规定：“公安机关接受案件后，经审查，**认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的**，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。”
A项正确，需要追究行为人刑事责任的，公安机关才会予以立案。
B项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条第一款：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。”该案中，当甲县是犯罪地时，甲县公安机关具有管辖权，能予以立案。
C项错误，公安机关立案的条件并没有要求有明确的犯罪嫌疑人。
D项正确，认为有犯罪事实是公安机关立案的条件之一。
本题为选非题，故正确答案为C。
27、本题考查公安机关的职权。
刑事强制措施是国家为了保障侦查、起诉、审判活动的顺利进行，而授权刑事司法机关对犯罪嫌疑人、被告人采取的限制其一定程度人身自由的方法。我国的刑事强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种，这五种措施是依照强制力度由轻到重的顺序依次排序的。
A项错误，依据刑法的规定，拘役是属于刑事处罚的措施之一，拘役是相对比较轻的刑事处罚措施，而非刑事强制措施。
B项错误，《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第2条规定：“收容教育，是指对卖淫、嫖娼人员集中进行法律教育和道德教育、组织参加生产劳动以及进行性病检查、治疗的行政强制教育措施。”而非刑事强制措施。
C项正确，拘传，是指侦查机关对未被羁押的犯罪嫌疑人强制其到案接受讯问的一种刑事强制措施。
D项错误，强制隔离戒毒决定由公安机关下达，属行政强制措施，而非刑事强制措施。
故正确答案为C。
28、本题考查刑事诉讼法。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十九条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。”第六十二条规定：“凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。”
A项正确，7岁儿童虽然年幼，但是其智力正常，能辨别是非、正确表达，所以可以作证人。
B项错误，无法通过书写、语言、手势等方式进行表达，是属于无法正常表达的人，故不能作证人。
C项正确，对于证人，不适用回避，所以只要是能辨别是非、能正确表达的都可以作为证人，与其是否为犯罪嫌疑人的近亲属无关。
D项正确，对于证人，不适用回避，所以只要是能辨别是非、能正确表达的都可以作为证人，与其是否与本案或其他案件有利害关系无关。
本题为选非题，故正确答案为B。
29、本题考查刑事诉讼法。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。”
（一）物证，是指以其物质属性、外部特征、存在状况等证明案件真实情况的一切物品和痕迹。（二）书证，是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。（三）证人证言，是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。（四）被害人陈述，是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。内容主要包括承认自己有罪的供述和说明自己无罪、罪轻的辩解。（六）鉴定意见，是指受公安司法机关指派或聘请的鉴定人，对案件中的专门性问题进行鉴定后所作出的书面结论。（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据，是指以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。结合题干，笔迹来证明主要案件事实，是以痕迹的方式来体现，因此，属于物证。
故正确答案为B。
30、本题考查刑事诉讼法。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条规定：“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。”第八十条规定：“逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。”

A 项正确，对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
B 项错误，国家安全机关是掌管对外情报和反间谍工作，担负保卫国家安全的专门机关。
C 项错误，人民检察院不具有执行逮捕的权力。
D 项错误，人民法院不具有执行逮捕的权力。
故正确答案为 A。

31、本题考查行政法常识。行政许可指的是行政机关根据行政相对人的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。
A 项错误，行政确认是指行政主体依法对行政相对人的法律地位、法律关系或有关法律事实进行甄别，给予确定、认定、证明并予以宣告的具体行政行为。公安机关制作发放居民身份证是对公民身份的证明，属于行政确认行为，非行政许可。
B 项错误，公安分局对小王的出国申请审批属于内部人事行为，不是行政许可行为。
C 项正确，公安机关对互联网上的服务营业场所的安全审核，决定是否准予该场所进行经营，是否授予其经营的资格，属于行政许可行为。
D 项错误，公安机关对招录民警的政治审核是公安机关内部的人事行为，并没有依据行政相对人的申请授予其特定资格，不属于行政许可。
故正确答案为 C。

32、本题考查行政法常识。
A 项错误，张某因工作原因殴打同事的行为，不涉及到扰乱公共秩序，不属于寻衅滋事行为。
B 项正确，李某为寻求刺激追逐殴打过往行人，属于扰乱公共秩序的寻衅滋事的行为。
C 项错误，寻衅滋事中的强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的，主要是指以蛮不讲理的手段，拿走、索要市场、店铺的商品以及他人的财物，没有目的和理由的损毁占用公私财物的行为。
D 项错误，根据《治安管理处罚法》第二十三条的规定，赵某的行为属于扰乱单位秩序的行为。
故正确答案为 B。

33、本题考查行政法常识。
根据《公安机关办理行政案件程序规定》第六十九条的规定：“对被传唤的违法嫌疑人，应当及时询问查证，询问查证的时间**不得超过八小时**；案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间**不得超过二十四小时**。不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。”所以，ACD 项错误，B 项正确。
故正确答案为 B。

34、本题考查行政法常识。
根据《治安管理处罚法》第十二条规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。”张某盗窃时未满十四周岁，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教，李某十五岁应从轻或减轻处罚，而非不予处罚。ABC 项错误，D 项正确。
故正确答案为 D。

35、本题考查行政法常识。
根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十八条第一款规定：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，且具有下列情形之一的，可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、**在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；**（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。”第一百七十九条规定：“具有下列情形之一的，不适用调解处理：（一）**雇凶伤害他人的；**（二）结伙斗殴或者其他寻衅滋事的；（三）多次实施违反治安管理行为的；（四）**当事人明确表示不愿意调解处理的；**（五）**当事人在治安调解过程中又针对对方实施违反治安管理行为的；**（六）调解过程中，违法嫌疑人逃跑的；（七）其他不宜调解处理的。”
A 项错误，王某雇凶杀人是不适用调解处理的情形，不能进行治安调解。
B 项错误，陈某明确表示要求追究刑事责任不愿意调解处理，不能进行治安调解。
C 项正确，甲和乙是在校大学生之间的琐事纠纷，可以适用治安调解。
D 项错误，李某和胡某在调解过程中再次发生违反治安管理的行为，不适用治安调解。
故正确答案为 C。

36、本题考查行政法常识。
根据《公安机关办理行政案件程序规定》第十条第一款规定：“行政案件由违法行为地的公安机关管辖。**由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外**。”第十条第三款规定：“**居住地包括户籍所在地**、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方，但在医院住院就医的除外。”
A 项错误，张某在乙县嫖娼应该由违法行为地乙县公安机关管辖。
B 项错误，张某在丙县赌博应该由违法行为地丙县公安机关管辖。
C 项错误，张某在丙县吸毒是涉及毒品的案件，应该由违法行为地丙县公安机关管辖。
D 项正确，张某在丁县传播淫秽视频，既可以由违法行为地丁县公安机关管辖，也可以由违法行为人居住地公安

机关管辖，甲县是张某的户籍所在地，具有管辖权，可以对张某予以处罚。
故正确答案为 D。
37、本题考查行政法。
《公安机关办理行政案件程序规定》第七十一条规定：“在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行。询问查证期间应当保证违法嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并在**询问笔录**中注明。在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。”因此，B 项正确，ACD 项错误。
故正确答案为 B。
38、本题考查行政法。
《治安管理处罚法》第九十九条第一款规定：“公安机关办理治安案件的期限，**自受理之日起不得超过三十日**；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。”因此，C 项正确，ABD 项错误。
故正确答案为 C。
39、本题考查行政法。
《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零七条第二款规定：“对下列物品，不得扣押或者扣留：·····（三）被侵害人或者善意第三人合法占有的财产。对具有本条第二款第二项、第三项情形的，应当予以登记，写明登记财物的名称、规格、数量、特征，并由占有人签名或者捺指印。必要时，可以进行拍照。但是，与案件有关必须鉴定的，可以依法扣押，结束后应当立即解除。”
因此，B 项正确，ACD 项错误。
故正确答案为 B。
40、本题考查公安机关的职权。
A 项正确，B 项错误，D 项错误依据《公安机关办理行政案件程序规定》第八十二条规定：“对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示人民警察证，可以当场检查；但检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害。”
C 项错误，依据《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条规定：“对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理、出境入境管理的嫌疑人以及法律规定可以强制传唤的其他违法嫌疑人，经公安派出所、县级以上公安机关办案部门或者出入境边防检查机关负责人批准，可以强制传唤。强制传唤时，可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。”所以强制传唤王某不是必须由县级以上公安机关负责人审批，也可由公安派出所负责人批准。
故正确答案为 A。
41、本题考查行政法
A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百二十三条规定：“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：·····（三）较大数额罚款·····”
B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百二十四条规定：“听证由**公安机关法制部门**组织实施。依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站依法作出行政处罚决定的，由其非本案调查人员组织听证。”
C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百二十五条规定：“公安机关不得因违法嫌疑人提出听证要求而加重处罚。”
D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百三十四条规定：“违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前，又提出听证要求的，只要在听证申请有效期限内，应当允许。”
本题为选非题，故正确答案为 B。
42、本题考查行政法。
《公安机关办理行政案件程序规定》第五十三条规定：“人民警察对查获或者到案的违法嫌疑人应当进行安全检查，发现违禁品或者管制器具、武器、易燃易爆等危险品以及与案件有关的需要作为证据的物品的，应当立即扣押；对违法嫌疑人随身携带的与案件无关的物品，应当按照有关规定予以登记、保管、退还。安全检查不需要开具检查证。”因此，ABD 项不符合题意。
故正确答案为 C。
43、本题考查《公安机关办理行政案件程序规范》。
依据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十八条规定：“违法嫌疑人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，可以对其采取保护性措施约束至酒醒，也可以通知其家属、亲友或者所属单位将其领回看管，必要时，应当送医院醒酒。对行为举止失控的醉酒人，可以使用约束带或者警绳等进行约束，但是不得使用手铐、脚镣等警械。”
故正确答案为 B。
44、本题考查行政法。
A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百二十三条规定：“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。”《行政处罚法》第四十二条规定：“行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举

行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。”因此，行政拘留不属于听证的范围。

B 项正确，《治安管理处罚法》第九十一条规定：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。”因此，派出所无权对胡某作出行政拘留的处罚决定。

C 项错误，《治安管理处罚法》第九十三条规定：“公安机关查处治安案件，对没有本人陈述，但其他证据能够证明案件事实的，可以作出治安管理处罚决定。但是，**只有本人陈述，没有其他证据证明的，不能作出治安管理处罚决定**。”因此，只有胡某的供述，没有其他证据，不能对胡某作出行政处罚决定。

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十九条规定：“被处理人对行政处理决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，**行政处理决定不停止执行**，但法律另有规定的除外。”因此，若胡某不服提起行政诉讼，行政拘留决定不停止执行。

故正确答案为 B。

45、本题考查行政法常识。

A 项正确，《治安管理处罚法》第二十条规定：“违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚：（一）有较严重后果的；（二）教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；（三）对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；（四）**六个月内曾受过治安管理处罚的**。”本案中，“黄某 5 个月前曾因吸毒被处 5 日行政拘留”，应当从重处罚。

B 项错误，《治安管理处罚法》第七十条规定：“以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。”为赌博提供条件”，是指为赌博提供赌场、赌具，帮助招揽他人参与赌博等行为。本案中江某为黄某通风报信，不属于为黄某赌博提供赌场、赌具，帮助招揽他人参与赌博等行为，因此江某的行为不构成“为赌博提供条件的违反治安管理行为”。

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百一十二条第一款规定：“扣押、扣留、查封期限为三十日，情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长三十日；法律、行政法规另有规定的除外。延长扣押、扣留、查封期限的，应当及时书面告知当事人，并说明理由。”因此，该项中的“公安派出所负责人批准”表述错误，应当为公安机关负责人批准。

D 项错误，《行政强制法》第十八条规定：“行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定：·····（七）制作现场笔录；（八）现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；（九）当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章。”因此，本案制作的现场笔录上至少由民警和当事人（或见证人）签字。

故正确答案为 A。

46、本题考查行政法常识。《行政复议法》第十二条第一款规定：“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。”本案中，乙区公安分局属于县级（区）人民政府工作部门，王某既可以向本级人民政府（即乙区人民政府）申请行政复议，也可以向上一级主管部门（即甲市公安局）申请行政复议。因此，ABC 项不符合题意。

故正确答案为 D。

47、本题考查程序法常识。《行政诉讼法》第二十六条第二款规定：“经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。”本案中，作出行政拘留的机关是县公安局，不是派出所；维持复议的机关是市公安局。因此，被告是县公安局和市公安局。

故正确答案为 C。

48、本题考查警械武器使用能力。

《人民警察使用警械和武器使用条例》第四条规定：“人民警察使用警械和武器，应当以制止违法犯罪行为，尽量减少人员伤亡、财产损失为原则。”

A 项正确，制止违法犯罪行为属于人民警察使用警械和武器的基本原则。

B 项正确，尽量减少人员伤亡属于人民警察使用警械和武器的基本原则。

C 项正确，尽量减少财产损失属于人民警察使用警械和武器的基本原则。

D 项错误，严惩违法犯罪行为不属于人民警察使用警械和武器的基本原则。

本题为选非题，故正确答案为 D。

49、本题考查公安队伍建设。

《人民警察使用警械和武器使用条例》 第九条规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器： （一）放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的； （二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的； （三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的； （四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的； （五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的； （六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的； （七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的； （八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；（十）

以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；　（十一）在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；　（十二）劫夺在押人犯、罪犯的；　（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；　（十四）犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；　（十五）法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。　人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”

A 项错误，题干内容中犯罪嫌疑人已经将几名路人砍伤，严重危害到公共安全，而且灯光黑暗，使用催泪喷剂不足以能制止和控制犯罪嫌疑人。

B 项正确，题干中情况属于实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的，而且犯罪嫌疑人正举着刀追砍一名路人属于来不及警告的情形，可直接使用武器。

C 项错误，徒手制止携带凶器的犯罪嫌疑人是属于没有充分考虑自身的安全以及能否有效控制犯罪嫌疑人的做法。

D 项错误，针对题干中灯光黑暗，且周围都是路人的情况，远距离射击不足以能制止犯罪嫌疑人的暴力行为。

故正确答案为 B。

50、本题考查民法常识。根据《民法总则》第十九条规定：“八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。”9 岁的小明为限制民事行为能力人，接受赠与是纯获利益的民事法律行为，可以独立实施，因此小明接受赠与行为有效。

故正确答案为 A。

51、本题考查时事政治。2019 年 1 月 15 日至 16 日，中央政法工作会议在北京召开。会议上，习近平总书记提出：“要聚焦人民群众反映强烈的突出问题，抓紧完善权力运行监督和制约机制，坚决**防止执法不严、司法不公甚至执法犯法、司法腐败**。”因此，ABCD 项符合题意。

故正确答案为 ABCD。

52、本题考查宪法常识。

A 项错误，《宪法修正案》第三十六条规定：“宪法第一条第二款‘社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。’后增写一句，内容为：‘中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。’”该项中的“最重要”表述错误，应当为“最本质”。

B 项正确，《宪法修正案》第四十四条第二款规定：“宪法第七十条第一款中‘全国人民代表大会设立民族委员会、法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。’修改为：‘全国人民代表大会设立民族委员会、宪法和法律委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会和其他需要设立的专门委员会。’”因此，本次宪法修改将“法律委员会”更名为“宪法和法律委员会”。

C 项正确，《宪法修正案》第四十六条规定：“宪法第八十九条‘国务院行使下列职权’中第六项‘（六）领导和管理经济工作和城乡建设’修改为‘（六）领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设’；第八项‘（八）领导和管理民政、公安、司法行政和**监察**等工作’修改为‘（八）领导和管理民政、公安、司法行政等工作。’”监察工作现由新成立的国家监察委员会实施。

D 项正确，《宪法修正案》第四十七条规定：“宪法第一百条增加一款，作为第二款：‘设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以依照法律规定制定地方性法规，报本省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行。’”

故正确答案为 BCD。

53、本题考查中国特色社会主义理论体系。“枫桥经验”指 1963 年社会主义教育运动中，浙江省诸暨县枫桥区干部、群众创造的“矛盾不上交，依靠群众，加强人民民主专政，把绝大多数四类分子就地改造成新人”的经验，是毛泽东同志亲自树立的治安战线一面旗帜。由于枫桥区的干部、群众贯彻中央对有严重破坏行为的地富反坏分子“一个不捉，大部不杀”的方针，立足于教育人、改造人，化消极因素为积极因素，从根本上消除和减少了各种诱发犯罪的因素，取得了案件减少、治安稳定、秩序良好、经济发展的成效。2019 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第二次会议上作政府工作报告，在讲到 2019 年政府工作第十项任务时强调：加强和创新社会治理。推动社会治理重心向基层下移，推广促进社会和谐的“枫桥经验”，构建城乡社区治理新格局。这是“枫桥经验”首次写入国务院政府工作报告。

A 项正确，“枫桥经验”的要旨是怎样妥善处理社会治安综合治理的问题；价值精髓是构建自治、法治、德治相融合的基层社会治理体系，努力打造共建共治共享的社会治理新格局。

B 项正确，“枫桥经验”的主要内容是“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决；实现捕人少，治安好”。

C 项正确，回顾“枫桥经验”产生发展的历程，最根本的一条就是为了群众、依靠群众、发动群众，这也是党的根本工作路线。其哲学依据在于人民群众是实践的主体，是社会历史的创造者，同时也是社会物质财富和社会精神财富的创造者，是实现社会变革的决定力量。因此，“枫桥经验”的根本理念是充分体现以人民为中心的发展思想。

D 项正确，实践充分证明，“枫桥经验”是党领导人民创造的一整套行之有效的社会治理方案，是新时代政法综治战线必须坚持、发扬的“金字招牌”。

故正确答案为 ABCD。

54、本题考查公安队伍建设。

《公安机关现场执法视音频记录工作规定》第四条规定：“对于以下现场执法活动，公安机关应当进行现场执法视音频记录：（一）接受群众报警或者 110 指令后处警；（二）当场盘问、检查；（三）对日常工作中发现的违反治安管理、出入境管理、消防管理、道路交通安全管理等违法犯罪行为和道路交通事故等进行现场处置、当场处罚；（四）办理行政、刑事案件进行现场勘验、检查、搜查、扣押、辨认、扣留；（五）消防管理、道路交通安全管理等领域的排除妨害、恢复原状和强制停止施工、停止使用、停产停业等行政强制执行；（六）处置重大突发事件、群体性事件。”

A 项正确，接受群众报警或者 110 指令后处警，公安机关应当进行现场执法视音频记录。

B 项正确，当场盘问、检查，公安机关应当进行现场执法视音频记录。

C 项正确，办理行政、刑事案件进行现场勘验、检查、搜查、扣押、辨认、扣留,公安机关应当进行现场执法视音频记录。

D 项正确，处置重大突发事件、群体性事件，公安机关应当进行现场执法视音频记录。

本题为多选题，故正确答案为 ABCD。

55、本题考查公安执法监督。

《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：

（一）重要的警务部署、措施、活动的组织实施情况；

（二）重大社会活动的秩序维护和重点地区、场所治安管理的组织实施情况；

（三）治安突发事件的处置情况；

（四）刑事案件、治安案件的受理、立案、侦查、调查、处罚和强制措施的实施情况；

（五）治安、交通、户政、出入境、边防、消防、警卫等公安行政管理法律、法规的执行情况；

（六）使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的情况；

（七）处置公民报警、请求救助和控告申诉的情况；

（八）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况；

（九）组织管理和警务保障的情况；

（十）公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的其他情况。”

A 项正确，《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：（一）重要的警务部署、措施、活动的组织实施情况。”所以重要领导人警卫部署的组织实施情况属于公安机关督察机构现场督察的事项。

B 项正确，《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：·····（四）刑事案件、治安案件的受理、立案、侦查、调查、处罚和强制措施的实施情况。”所以石某寻衅滋事治安案件的处罚情况属于公安机关督察机构现场督察的事项。

C 项正确，《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：·····（六）使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的情况。”所以民警何某使用警用车辆的情况属于公安机关督察机构现场督察的事项。

D 项正确，《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：·····（八）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况。”所以民警陈某休息日着装饮酒属于公安机关督察机构现场督察的事项。

故正确答案为 ABCD。

56、本题考查纪律条令。

《公安机关人民警察纪律条令》第二十五条规定：“违反规定使用公安信息网的，给予警告处分；情节较重的，给予记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。”民警小丹擅自使用公安内网帮助小芳查询其男朋友的住宿记录，并将信息提供给小芳的行为违反了上述条令，故可能受到的行政处分有警告、记过、记大过、降级、撤职。

A 项正确，由上民警小丹可能受到记过的行政处分。

B 项错误，行政处分包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。辞退不属于行政处分种类，故该项错误。

C 项正确，由上民警小丹可能受到警告的行政处分。

D 项错误，降职不属于行政处分种类。

故正确答案为 AC。

57、本题考查刑法常识。根据《刑法》第八十七条规定：“犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。”

A 项正确，符合《刑法》第八十七条第一项的规定。

B 项正确，符合《刑法》第八十七条第二项的规定。

C 项正确，符合《刑法》第八十七条第三项的规定。

D 项错误，根据《刑法》第八十七条第四项的规定，法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年不再追诉。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

故正确答案为 ABC。

58、本题考查刑法常识。根据《刑法》第十七条第一、二款的规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。”

A 项正确，根据《刑法》第十七条第二款的规定，李某已满十四周岁未满十六周岁，对故意伤害致人重伤的行为应当负刑事责任。

B 项错误，根据《刑法》第十七条第二款的规定，王某未满十四周岁，属于完全无刑事责任能力人，对实施危害公共安全的放火的行为无需负刑事责任。

C 项正确，根据《刑法》第十七条第一款的规定，马某已满十六周岁，对实施盗窃行为且数额较大的行为应当负刑事责任。

D 项正确，根据《刑法》第十七条第二款的规定，胡某已满十六周岁，对实施抢劫行为应当负刑事责任。

故正确答案为 ACD。

59、本题考查刑法常识。根据《刑法》第二十五条规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。”

A 项错误，共同犯罪的主观方面必须是故意，“一方为故意而另一方为过失”不能成立共同犯罪。

B 项错误，共同犯罪的主观方面必须有共同故意的意思联络，“缺乏共同意思联络的同时犯”不能成立共同犯罪。

C 项正确，根据《刑法》第三百一十条规定：“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。”“事前通谋的事后窝藏、包庇行为”成立共同犯罪。

D 项错误，同时犯，是指两人以上主观上没有意思联络，在同时或接近于同时的先后关系上，对同一犯罪客体实施侵犯行为的情况。对于同时犯，无论故意内容是否相同，由于主观上没有共同故意的意思联络，都不成立共同犯罪。

本题为选非题，故正确答案为 ABD。

60、本题考查刑法常识。

A 项正确，根据《刑法》第二百六十六条的规定：“诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。”刘某用隐瞒真相的方法，骗黄某输密码是为了查余额，黄某基于错误认识而实施了转账行为，因此刘某的行为构成诈骗罪。

B 项错误，根据《刑法》第二百六十三条的规定：“强奸罪是指违背妇女意志，以暴力、胁迫或者其他手段与妇女非法性交的行为。”根据《刑法》第二百七十九条的规定：“招摇撞骗罪是指以谋取非法利益为目的,冒充国家工作人员进行招摇撞骗的行为。”李某与王某发生性关系，是认为王某是公安人员，能找关系把其弟弟放出来，而自愿与其发生的，因此王某的行为不构成强奸罪，构成招摇撞骗罪。

C 项正确，根据《刑法》第一百三十三条之一的规定：“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：・・・・・・（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚・・・・・・”张某是机动车管理人，胁迫陈某违反危险品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全，构成危险驾驶罪。

D 项错误，根据《刑法》第二百六十九条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”梁某与徐某成立盗窃罪的共同犯罪，梁某被廖某抓住后，为抗拒抓捕殴打廖某致其轻伤，此时梁某的行为已转化为抢劫罪。

本题为选非题，故正确答案为 BD。

61、本题考查刑法常识。根据《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：“刑法第二百六十三条第（二）项规定的‘在公共交通工具上抢劫’，既包括在从事旅客运输的各种公共汽车，大、中型出租车，火车，船只，飞机等正在运营中的机动公共交通工具上对旅客、司售、乘务人员实施的抢劫，也包括对运行途中的机动公共交通工具加以拦截后，对公共交通工具上的人员实施的抢劫。”

A 项错误，根据《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，小型出租车不属于“公共交通工具”。

BCD 项正确，根据《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，没有商业营运执照但实际从事旅客运输的大巴、单位接送职工的班车以及学校接送师生的校车均属于“公共交通工具”。

故正确答案为 BCD。

62、本题考查刑事诉讼法。

《刑事诉讼法》第六十四条规定：“对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，证人、鉴定人、被害人因在诉讼中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，人民法院、人民检察院和公安机关应当采取以下一项或者多项保护措施：

（一）不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息；

（二）采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施；

（三）禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属；

（四）对人身和住宅采取专门性保护措施；

（五）其他必要的保护措施。”

A 项正确，对于危害国家安全犯罪，办案机关应当采取保护措施保障证人及其近亲属的人身安全。
B 项正确，对于恐怖活动犯罪，办案机关应当采取保护措施保障证人及其近亲属的人身安全。
C 项正确，对于黑社会性质的组织犯罪，办案机关应当采取保护措施保障证人及其近亲属的人身安全。
D 项正确，对于毒品犯罪，办案机关应当采取保护措施保障证人及其近亲属的人身安全。
故正确答案为 ABCD。

63、本题考查刑事诉讼法。
《刑事诉讼法》第三十五条规定：“犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的，本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。对符合法律援助条件的，法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。
犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。”
A 项正确，根据上述法律规定，对于没有委托辩护人的又聋又哑的陈某，侦查机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
B 项错误，在 70 周岁的张某诈骗王某 6 万元的案件中，张某不是盲、聋、哑人，不属于尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，也不属于可能被判处无期徒刑、死刑的犯罪嫌疑人，更不是未成年人，根据上述法律规定不符合侦查机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护的情况。
C 项正确，《刑事诉讼法》第二百七十八条规定：“未成年犯罪嫌疑人、被告人没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院、公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。”所以对于没有委托辩护人的 17 周岁（未成年）的何某，侦查机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
D 项正确，根据上述法律规定，对于没有委托辩护人的间歇性精神病人钟某，侦查机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
故正确答案为 ACD。

64、本题考查刑事诉讼法。
A 项正确，《刑事诉讼法》第八十五条规定：“公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。”故王某被公安机关刑事拘留 20 小时后将王某送入看守所羁押的做法符合《刑事诉讼法》规定，没有超过二十四小时。
B 项正确，《刑事诉讼法》第八十五条规定：“公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。”故李某涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关刑事拘留，公安机关认为通知可能有碍侦查，没有通知李某的家属的做法符合《刑事诉讼法》规定。
C 项正确，《刑事诉讼法》第八十三条规定：“公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。”故甲市公安机关到乙市执行拘留，应当通知乙市当地公安机关，由甲市公安机关执行拘留，乙市公安机关予以配合的做法符合《刑事诉讼法》规定。
D 项错误，《刑事诉讼法》第八十五条规定：“公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。”故钱某涉嫌黑社会性质组织犯罪被公安机关刑事拘留，公安机关认为通知可能有碍侦查，没有通知钱某的家属的做法不符合《刑事诉讼法》规定。
故正确答案为 ABC。

65、本题考查刑事诉讼法。
A 项正确，《刑事诉讼法》第一百一十九条规定：“对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。”故应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件，本项中应当出示公安机关的证明文件的说法正确。
B 项错误，《刑事诉讼法》第一百一十八条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。”故对于已羁押的犯罪嫌疑人只能在看守所进行讯问，不可以在公安机关的工作场所进行。
C 项错误，《刑事诉讼法》第一百一十八条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。”故对已被拘留的犯罪嫌疑人应当在看守所进行讯问，不可以先从看守所提审回办案单位审讯再送看守所羁押。
D 项错误，《刑事诉讼法》第一百一十八条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，

应当在看守所内进行。”故提讯在押的犯罪嫌疑人，不可以在看守所以外的场所进行，应当在看守所内进行。
本题为选非题，故正确答案为 BCD。

66、本题考查行政法。

A、B、D 项正确，首先，违反治安管理的行为与犯罪行为的危害社会程度不同，违反治安管理行为危害社会的程度比犯罪低。其次，违反治安管理行为也具有违法性，但违反的是有关治安管理的法律、法规和规章；而犯罪行为违反是刑法，具有刑事违法性。最后，违反治安管理行为应受治安管理处罚，但不构成犯罪，尚不够刑事处罚；而犯罪行为已够刑事处罚，且应受刑罚处罚。因此，ABD 项正确。

C 项错误，违反治安管理的行为与犯罪行为有时在行为表现形态上相同，一些违反治安管理的行为程度严重时即构成犯罪。以盗窃行为为例，违反治安管理的盗窃行为与构成盗窃罪的行为在行为表现形态上完全相同。

故正确答案为 ABD。

67、本题考查行政法常识。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条规定：“违法事实确凿，且具有下列情形之一的，人民警察可以当场作出处罚决定，有违禁品的，可以当场收缴：（一）对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处二百元以下罚款或者警告的；（二）出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为人处五百元以下罚款或者警告的；（三）对有其他违法行为的个人处五十元以下罚款或者警告、对单位处一千元以下罚款或者警告的；（四）法律规定可以当场处罚的其他情形。**涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。**”

A 项错误，属于涉及卖淫、嫖娼的案件，不适用当场处罚。

B 项错误，属于涉及毒品的案件，不适用当场处罚。

C 项正确，金某利用手机发送淫秽信息并不属于卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，可以适用当场处罚。

D 项错误，属于涉及赌博的案件，不适用当场处罚。

本题为选非题，故正确答案为 ABD。

68、本题考查行政法常识。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二百五十八条规定：“行政案件具有下列情形之一的，应当**予以结案：（一）作出不予行政处罚决定的；**（二）按照本规定第十章的规定达成调解、和解协议并已履行的；**（三）作出行政处罚等处理决定，且已执行的；（四）违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的；**（五）作出处理决定后，因执行对象灭失、死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的。”第二百五十九条规定：“经过调查，发现行政案件具有下列情形之一的，经公安派出所、县级公安机关办案部门或者出入境边防检查机关以上负责人批准，**终止调查：**（一）没有违法事实的；**（二）违法行为已过追究时效的；**（三）违法嫌疑人死亡的；（四）其他需要终止调查的情形。终止调查时，违法嫌疑人已被采取行政强制措施的，应当立即解除。”

A 项正确，属于第二百五十八条第（四）项的情形。

B 项正确，属于第二百五十八条第（一）项的情形。

C 项错误，属于第二百五十九条第（二）项的情形，应终止调查，而非结案。

D 项正确，属于第二百五十八条第（三）项的情形。

故正确答案为 ABD。

69、本题考查行政法常识。

A 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第四十九条规定：“对行政案件进行调查时，应当合法、及时、客观、全面地收集、调取证据材料，并予以审查、核实。”第五十条规定：“需要调查的案件事实包括：……（五）违法嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻以及不予行政处罚的情形；……”所以，调查收集证据既要调查收集对违法嫌疑人不利的证据，也要收集能减轻违法嫌疑人处罚或者令其不予处罚的有利证据。

B 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二十七条第二款规定：“严禁刑讯逼供和以威胁、欺骗等非法方法收集证据。采用刑讯逼供等非法方法收集的违法嫌疑人的陈述和申辩以及采用暴力、威胁等非法方法收集的被侵害人陈述、其他证人证言，不能作为定案的根据。**收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响执法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，不能作为定案的根据。**”

C 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二十八条第一款规定：“公安机关向有关单位和个人收集、调取证据时，应当告知其必须如实提供证据，并告知其伪造、隐匿、毁灭证据，提供虚假证词应当承担的法律责任。”

D 项错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第三十三条规定：“刑事案件转为行政案件办理的，刑事案件办理过程中收集的证据材料，可以作为行政案件的证据使用。”

故正确答案为 ABC。

70、本题考查行政法常识。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第四款的规定：“公安机关应当将**传唤的原因和依据**告知被传唤人，并通知其家属。公安机关通知被传唤人家属适用本规定第五十五条第一款第五项的规定。”因此，AB 项正确。

故正确答案为 AB。

71、本题考查宪法常识。

A 项正确，根据《中华人民共和国国家安全法》第五十二条第一款的规定：“国家安全机关、**公安机关、有关军事机关根据职责分工，依法搜集涉及国家安全的情报信息。**”

B 项正确，根据《中华人民共和国国家安全法》第八十条的规定：“公民和组织支持、协助国家安全工作的行为受法律保护。因支持、协助国家安全工作，**本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，可以向公安机关、国家安全机关请求予以保护。**公安机关、国家安全机关应当会同有关部门依法采取保护措施。”

C 项错误，根据《中华人民共和国国家安全法》第三十六条的规定：“**中华人民共和国主席**根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，**宣布进入紧急状态**，宣布战争状态，发布动员令，行使宪法规定的涉及国家安全的其他职权。”宣布进入紧急状态的是国家主席，公安机关没有该项权限。

D 项正确，根据《中华人民共和国国家安全法》第四十二条的规定：“国家安全机关、公安机关依法搜集涉及国家安全的情报信息，**在国家安全工作中依法行使侦查、拘留、预审和执行逮捕以及法律规定的其他职权。**有关军事机关在国家安全工作中依法行使相关职权。”

故正确答案为 ABD。

72、本题考查宪法常识。

《反恐怖主义法》第二十条第一款规定：“铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等**物流运营**单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、**寄递物品**进行安全检查或者开封验视。对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品，不得运输、寄递。”第二十一条规定：“电信、**互联网、**金融、住宿、**长途客运、机动车租赁**等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验。对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。”因此，ABCD 项符合题意。

故正确答案为 ABCD。

73、本题考查公安机关的职权。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第三条规定：“本条例所称警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、**催泪弹、高压水枪**、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；所称武器，是指人民警察按照规定装备的**枪支、弹药**等致命性警用武器。”

A 项正确，根据上述条例规定，六四式手枪是枪支的一种，属于武器。

B 项正确，根据上述条例规定，7.62mm 手枪弹是弹药的一种，属于武器。

C 项错误，根据上述条例规定，高压水枪属于警用器械，不属于武器。

D 项错误，根据上述条例规定，催泪弹属于警用器械，不属于武器。

故正确答案为 AB。

74、本题考查公安机关的职权。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十一条规定：“ 人民警察遇有下列情形之一的，应当立即停止使用武器：（一）犯罪分子停止实施犯罪，服从人民警察命令的；（二）犯罪分子失去继续实施犯罪能力的。”

A 项正确，根据上述法律，孕妇经警告后停止实施暴力恐怖袭击犯罪，故应当立即停止使用武器。

B 项正确，根据上述法律，犯罪分子黎某被枪击中后昏迷，已经失去继续实施犯罪的能力，故应当立即停止使用武器。

C 项错误，根据上述法律，持枪抢劫的张某腿部虽然已经受伤，但并没有服从人民警察命令停止实施犯罪，也没有失去继续实施犯罪的能力，仍可以利用枪支实施犯罪，故不符合应当立即停止使用武器的情形。

D 项错误，3 名犯罪分子持枪抢劫银行虽然释放人质但仍然拒捕，没有服从人民警察命令，也没有失去继续实施犯罪的能力，故不符合立即停止使用武器的情形。

故正确答案为 AB。

75、本题考查公安机关的职权。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：**（一）放火、决水、爆炸等严重危害公共安全的；**（二）劫持航空器、船舰、火车、机动车或者驾驶车、船等机动交通工具，故意危害公共安全的；（三）抢夺、抢劫枪支弹药、爆炸、剧毒等危险物品，严重危害公共安全的；（四）使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的；（五）破坏军事、通讯、交通、能源、防险等重要设施，足以对公共安全造成严重、紧迫危险的；**（六）实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的；**（七）国家规定的警卫、守卫、警戒的对象和目标受到暴力袭击、破坏或者有受到暴力袭击、破坏的紧迫危险的；（八）结伙抢劫或者持械抢劫公私财物的；**（九）聚众械斗、暴乱等严重破坏社会治安秩序，用其他方法不能制止的；（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；**（十一）在押人犯、罪犯聚众骚乱、暴乱、行凶或者脱逃的；（十二）劫夺在押人犯、罪犯的；（十三）实施放火、决水、爆炸、凶杀、抢劫或者其他严重暴力犯罪行为后拒捕、逃跑的；（十四）犯罪分子携带枪支、爆炸、剧毒等危险物品拒捕、逃跑的；（十五）法律、行政法规规定可以使用武器的其他情形。人民警察依照前款规定使用武器，来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器。”

A 项正确，根据上述第十款规定，公安民警夏某在抓捕贩毒嫌疑人过程中，嫌疑人开枪拒捕袭击警察，人民警察可以使用武器，同时此种情况也属于来不及警告可以直接使用武器的情形。

B 项正确，根据上述第一款规定，男子在加油站将加油枪里的大量汽油喷向地面后，手持打火机试图点燃的情况，人民警察可以使用武器，同时此种情况也属于来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器的情形。

C 项正确，根据上述第六款规定，在劫持人质犯罪现场，嫌疑人不听劝阻，并持刀将人质脖子划出血的情况，人

民警察可以使用武器，同时此种情况也属于来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接使用武器的情形。

D 项错误，根据上述第九款规定，虽然谢某等五人与吴某等三人发生持械群殴，吴某被打伤，但不属于用其他方法不能制止的情况，故不属于可以使用武器的情形，更不属于可以直接使用武器的情形。

故正确答案为 ABC。

76、本题考查公安机关的职权。

《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十二条规定："人民警察使用武器造成犯罪分子或者无辜人员伤亡的，**应当及时抢救受伤人员，保护现场，**并立即向**当地公安机关或者该人民警察所属机关报告**。当地公安机关或者该人民警察所属机关接到报告后，应当及时进行勘验、调查，并及时通知**当地人民检察院**。当地公安机关或者该人民警察所属机关应当将犯罪分子或者无辜人员的伤亡情况，及时通知其家属或者其所在单位。"

A 项正确，根据上述法律，开枪后应当及时抢救赵某。

B 项正确，根据上述法律，开枪后应当向当地公安机关（乙县公安机关）或李某所属公安（甲县公安机关）报告。

C 项正确，根据上述法律，开枪后应当保护现场。

D 项错误，根据上述法律，当地公安机关（乙县公安机关）接到报告后，应当通知当地人民检察院（乙县人民检察院），而不是通知甲县人民检察院。

故正确答案为 ABC。

77、本题考查国家赔偿法。

《国家赔偿法》第二条第一款规定："国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。"

A 项错误，该项中的受伤是李某"自伤"所致，并不是"国家机关和国家机关工作人员行使职权"所致，因此不属于国家赔偿范围。

B 项正确，《最高人民法院关于公安机关不履行法定行政职责是否承担行政赔偿责任问题的批复》规定："由于公安机关不履行法定行政职责，致使公民、法人和其他组织的合法权益遭受损害的，应当承担行政赔偿责任。"该项中，人民警察接到报警后应当立即出警，其拒不出警造成财物被抢劫的，应当承担国家赔偿责任。

C 项错误，该项中，王某的儿子玩弄，并不是警察王某行使职权行为，不属于国家赔偿范围。

D 项正确，《国家赔偿法》第三十八条规定："人民法院在民事诉讼、行政诉讼过程中，违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误，造成损害的，赔偿请求人要求赔偿的程序，适用本法刑事赔偿程序的规定。"该项中，张某有权向法院提出国家赔偿。

故正确答案为 BD。

78、本题考查行政法常识。

A 项错误，《网络安全法》第六十二条规定："违反本法第二十六条规定，开展网络安全认证、检测、风险评估等活动，**或者向社会发布系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等网络安全信息的，由有关主管部门责令改正**，给予警告；拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以由**有关主管部门**责令暂停相关业务·····"根据《网络安全法》第八条的规定，国家网信部门、电信主管部门、公安部门和其他行政机关负责网络信息安全的保护和监督工作，应是主管部门。所以，该项中的情形并没有明确规定应当由公安机关管辖，还有可能是其他行政执法部门管辖。

B 项错误，该项中，某软件公司对其开发的软件存在安全漏洞并非是该公司故意为之，该项中也未体现出该公司的安全漏洞对网络安全造成的损害。

C 项正确，《网络安全法》第六十三条第一款规定："违反本法第二十七条规定，从事危害网络安全的活动，或者**提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具**，或者为他人从事危害网络安全的活动提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，尚不构成犯罪的，**由公安机关没收违法所得·····**。"

D 项正确，《网络安全法》第六十四条第二款规定："违反本法第四十四条规定，窃取或者以其他非法方式**获取、非法出售或者非法向他人提供个人信息**，尚不构成犯罪的，由**公安机关**没收违法所得，并处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得的，处一百万元以下罚款。"该项中的戴某的行为应当由公安机关管辖。

故正确答案为 CD。

79、本题考查武器使用规范。

《公安机关人民警察佩带使用枪支规范》第十一条规定："人民警察在执行任务时，遇有危及公共安全、本人或者其他公民人身安全和合法财产、公共财产等暴力犯罪行为时，应当根据现场情况和危险程度，及时选择采取持枪戒备、出枪警示、鸣枪警告、开枪射击措施，有效预防、制止严重暴力犯罪行为，最大限度地避免人员伤亡、财产损失。"

故正确答案为 ABCD。

80、本题考查民法常识。

A 项错误，《民法总则》第二十二条规定："不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。"

B、C、D 项正确，《民法总则》第二十条规定："不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。"第二十一条规定："不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理

人代理实施民事法律行为。八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的，适用前款规定。”
故正确答案为 BCD。
81、本题考查法律基础知识，按照公安机关办案流程，公安机关接受案件时，应当制作受案登记表，并出具回执。
A 项错误，刑事立案应当同时符合有犯罪事实、达到刑事案件立案标准并属于本单位管辖，受案部门负责人在《受案登记表》上审批同意立案侦查的，应当制作《呈请立案报告书》连同《受案登记表》等材料，报县级以上公安机关负责人批准，同意立案的再制作《立案决定书》，结合材料可知，不应制作《接受刑事案件登记表》。
B 项错误，《呈请立案报告书》应在受案部门负责人在《受案登记表》上审批同意立案侦查后再行制作。
C 项正确。
D 项错误，《询问笔录》可以在此时制作，作为受案材料，但无需出具回执，与题干不符。
故正确答案为 C。
82、本题考查法律基础知识，根据题干询问 16 周岁证人王某应按照询问未成年人相关规定执行。依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零五条规定：“询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以通知证人、被害人到公安机关提供证言。询问证人、被害人应当个别进行。”
A 项错误，王某（16 周岁）及其父亲逛街时亲眼目睹，也就是王某和其父亲都是证人，因此，证人要个别进行询问。
B 项错误，侦查人员询问证人王某，可以在公安机关进行。
C 项正确，侦查人员询问证人王某，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行。
D 项正确，王某和其父亲不得同时被询问。
故正确答案为 CD。
83、本题考查法律基础知识，根据题干询问未满 14 周岁嫌疑人张某应按照询问未成年人相关规定执行。
A 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十一条规定：“对于未成年人刑事案件，在讯问和审判的时候，应当通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人到场。无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人是共犯的，也可以通知未成年犯罪嫌疑人、被告人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。到场的法定代理人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利。到场的法定代理人或者其他人员认为办案人员在讯问、审判中侵犯未成年人合法权益的，可以提出意见。讯问笔录、法庭笔录应当交给到场的法定代理人或者其他人员阅读或者向他宣读。讯问女性未成年犯罪嫌疑人，应当有女工作人员在场。审判未成年人刑事案件，未成年被告人最后陈述后，其法定代理人可以进行补充陈述。询问未成年被害人、证人，适用第一款、第二款、第三款的规定。”故张某父亲委托的律师是法定代理人，应当通知到场。
B 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条规定：“讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。”询问张某，侦查人员不得少于两人。
C 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十条规定“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利，如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。”公安机关应当制作《权利义务告知书》，使张某知悉内容后签字并按捺指印。
D 项正确，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十一条之规定。
故正确答案为 ABCD。
84、本题考查法律基础知识，辩护律师会见嫌疑人享有的权利。
A 项错误，《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十条规定：“辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。”本题侦查阶段不可以让辩护律师查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。
B 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条规定：“辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。”
C 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条规定：“辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。”
D 项正确，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条规定：“辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。”
故正确答案为 BCD。
85、本题考查国家赔偿法。
《国家赔偿法》第十九条规定：“属于下列情形之一的，国家不承担赔偿责任：·····**（二）依照刑法第十七条、第十八条规定不负刑事责任的人被羁押的。**·····”《刑法》第十七条规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。”本案中，张某因未满 14 周岁不负刑事责任，属于《刑法》第十七条规定的情形，不予国家赔偿。因此，B、C、D 项不符合题意。
故正确答案为 A。
86、本题考查公安基本能力，接处警中应注意的细节规范。
A 项正确，依据《公安机关执法细则》第十章处警 10—02．到达现场。到达现场后，立即开启执法记录仪等视音

频记录设备。
B 项正确，《公安机关执法细则》10—04．控制现场 4．保护现场。需要持续保护现场的，依照下列规定执行：（1）设置警戒。（2）保护证据。
C 项正确，《公安机关执法细则》9—03．110 报警服务台（含指挥中心）接处警程序 4．信息沟通。（1）在案（事）件处置过程中，110 报警服务台（含指挥中心）应当了解、收集处警民警到达现场的先期报告和案（事）件处置完毕后的反馈报告。对重大案（事）件或者性质一时难以判明的案（事）件，进行跟进了解，随时掌握案情进展和处置工作情况。对收集到的相关信息和反馈情况，认真做好记录。因此，结合题干，三次反馈是正确的。
D 项错误，《公安机关执法细则》（4）对未经公安机关同意而进行采访的，依照下列规定执行：②对涉及国家秘密、警务工作秘密、他人隐私、未成年人保护、恐怖事件现场应对处置或者采访、拍摄活动有碍执行公务的，应当通过口头、广播、举牌等适当方式明示禁止采访、拍摄，必要时可以设围挡。对违反上述规定的，可以视情口头警告、依法传唤到公安机关予以处理。对未违反上述规定的，不予干涉，不得故意遮挡其摄影摄像镜头、采访话筒，不得擅自销毁、删除其视音频、照片等素材，不得扣留记者及其物品。结合题干，对于采访、拍摄活动有碍执行公务的，应当通过口头、广播、举牌等适当方式明示禁止采访、拍摄，必要时可以设围挡。因此，此项错误。
故正确答案为 ABC。
87、本题考查公安基本能力，接处警中应注意的细节规范。
A 项错误，将双方带到候问室应当迅速处理。
B 项错误，违反公安机关接处警服务群众原则。
C 项正确，对争吵双方，应当分开询问。
D 项错误，询问不能同时开始，应当分别进行。
故正确答案为 C。
88、本题考查公安基本能力，接处警中应注意的细节规范。
A 项错误，通过监控和老太太陈述，不能证实老太太有偷窃主观目的，应遵循平等原则，不能要求老太太向对方赔偿。
B 项正确，判断可能是误会，涉案金额不大，无人身伤害，不致发生社会危害，可以在双方自愿条件下进行调节，从而化解矛盾纠纷。
C 项错误，10 元的盗窃金额不能构成案件，但应进行调解解决。
D 项正确，有助于加强警民联系，展示公安机关阳光执法形象。
故正确答案为 BD。
89、本题考查公安基本能力，接处警中应注意的细节规范。
A 项正确，民警小陈首先向 110 指挥中心回复收到，然后携带单警装备并带领一名辅警于 17：33 分赶到现场，并将到达情况向指挥中心二次报告，调取监控后，将双方带回派出所作进一步处理。符合接处警规范程序意识。
B 项正确，民警小陈拷贝了监控视频材料，固定证据，体现证据意识。
C 项正确，将双方带回派出所作进一步处理，防止事态进一步扩大，体现安全意识。
D 项错误，由题干不能得出。
故正确答案为 ABC。
90、本题考查公安基本能力。公安群众工作包含宣传教育、沟通协调、组织动员、服务群众等内容。小陈回访群众是全心全意为人民服务，注重群众工作方法的体现。
A 项正确，通过回访沟通协调群众关系、警民关系可以提高群众的安全感和满意度。
B 项正确，群众路线是公安工作的根本路线，小陈回访群众，并获得成果，能体现其群众工作能力。
C 项错误，题干体现群众工作，未体现执法公正、纪律严明。
D 项正确，小陈用实际行动密切警民关系，符合题干。
故正确答案为 ABD。
91、本题考查实务工作能力。
A 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第四十三条规定：“现场处置过程中出现人员伤亡的，公安民警应当按照以下程序处置：（一）立即向所属公安机关口头报告。报告内容包括公安民警身份、目前所处位置、采取处置措施情况、人员伤亡情况、现场情况、联系方式；异地采取处置措施的，应当同时向现场所在地公安机关口头报告；（二）迅速对受伤人员采取临时救治措施，并根据需要立即通知急救中心进行抢救；（三）**保护现场**，寻找相关证人和物证、书证，防止证据灭失。”设置警戒带，禁止无关人员进入现场，保护现场和相关证据，符合上述第三款规定。
B 项正确，《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》第六条规定：“公安机关现场勘验、检查人员是指公安机关及其派出机构经过现场勘验、检查专业培训考试，取得现场勘验、检查资格的侦查人员。”
C 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十二条规定：“公安民警在现场处置过程中，应当依法及时收集、固定有关证据；有条件的，应当对现场处置过程进行录音录像。”
D 项正确，对交警道路交通执法、民警治安巡逻、一般性执法等公开执法，群众可以拍摄，拍摄者与现场需保持一定安全距离。对涉及国家秘密等案（事）件现场，或者涉及他人隐私、未成年人保护执法活动的，不得拍摄，民警要通过口头、广播、举牌等形式明确告知围观群众不得拍摄。题干中涉及个人隐私，民警应禁止群众围观拍

摄。
故正确答案为 ABCD。
92、本题考查公安机关的职权。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第五十六条规定：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、侦查实验、搜查、查封、扣押、提取、辨认等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为认定案件事实的根据。”
A 项正确，余某的供述与辩解属于犯罪嫌疑人供述和辩解。
B 项正确，目击证人赵某的证言属于证人证言。
C 项正确，现场的治安监控和交通监控视频属于视听资料。
D 项正确，砍刀属于物证。
故正确答案为 ABCD。
93、本题考查公安机关的职权。
证据的分类是一种理论研究中的分类，不具有法律效力。以证据来源的不同为标准，可以把证据分为原始证据和传来证据；以证据事实的表现形式为标准，可以分为言词证据和实物证据；以证据的证明方向为标准，可以分为有罪证据和无罪证据；以证据的证明作用、方式为标准，可以分为直接证据和间接证据；根据证据事实与诉讼主张的关系，可以分为本证和反证。
A 项错误、D 项正确，原始证据，是指司法人员直接从原始出处获取的未经复制和转述的证据，如当事人的陈述，证人证言、物证的原件等。题干中“砍刀”属于原始证据。直接证据，是指能够单独直接说明案件主要事实的证据，如当事人的陈述、证人证言、书证等。物证一般不能成为直接证据，但在少数特定的情况下，也可以成为直接证据，如某人随身携带枪支、弹药、毒品等违禁品，这时上述物品以其所处的位置证明行为人实施了私藏枪支、弹药和非法持有毒品的行为，从而成为直接证据。**间接证据，是指具有间接证实功能的证据，其证明力取决于它与其他证据结合。**题干中“砍刀”需要通过痕迹分析才能证明是否属于凶器，属于间接证据。
B 项错误，传来证据，是指来源于他人转述或传抄等间接途径的第二手事实材料。传来证据也具有重要作用，可以由它提供大量的线索，从而发现和认定核实原始证据；个别情况下实在难以取得原始证据时，传来证据也可以作为处理案件的重要根据。
C 项错误，实物证据是指以实物形态存在的各种资产的证据。
故正确答案为 D。
94、本题考查刑法常识。
《刑法》第二十条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。**对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。**”
A 项错误，“刀”是龙某实施犯罪的工具，其掉落并不意味着不法侵害的现实威胁就消失，且案件材料中“刀掉落在地，双方激烈争斗中”可得出，龙某的刀虽然掉落但其仍然实施侵害行为，不法侵害的现实威胁正在进行中，未消失。
B 项错误，本案中，余某在主观上是为了使本人的人身权免受正在进行的不法侵害，而对龙某采取制止其不法侵害的行为，具有防卫意图。
C 项正确、D 项错误，余某的反击行为符合刑法中特殊正当防卫的规定，构成特殊正当防卫，而非防卫过当，不负刑事责任。
故正确答案为 C。
95、本题考查公安执法监督。
A 项错误，《公安机关内部执法监督工作规定》第二条规定：“公安机关内部执法监督，是指上级公安机关对下级公安机关，上级业务部门对下级业务部门，本级公安机关对所属业务部门、派出机构及其人民警察的各项执法活动实施的监督。”
B 项正确，公安机关外部执法监督包括权力机关监督和审计监督、检察监督、行政诉讼监督、监察机关监督、社会监督等。媒体的关注报道属于社会监督。
C 项错误、D 项正确，根据监督主体的监督行为是否具有法律效力，公安执法监督可以分为直接监督和间接监督。直接监督是指监督主体的监督行为能直接发生法律效力的监督，如检察机关作出的批准或不批准逮捕的决定，人民法院作出的撤销公安机关具体行政行为的判决。间接监督是指不直接具有法律效力，但他们可以按照法律条件向有权机关提出，通过有权机关对公安机关及其人民警察的违法违纪行为予以纠正。媒体关注报道不具有法律效力，属于间接监督。
故正确答案为 BD。
96、本题考查公安队伍建设。
《公安单警装备配备标准》规定：配备项目主要包括警服、**警棍**、手铐、**催泪喷射器**、强光手电、警用制式刀具、警用水壶、急救包、多功能腰带、防割手套等必配项目和**枪支、对讲机**、警务通、防刺服和警用装备包等选配项

目共 15 种。
故正确答案为 ABCD。
97、本题考查应急处理能力。
A 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十五条规定：“对正在以非暴力方式实施违法犯罪行为的，公安民警可以口头制止。”题干中民警发现时黑色 T 恤男子没有实施暴力行为，是逃窜行为，符合口头制止的情况。
B 项错误，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十六条规定：“口头制止包括以下内容：（一）命令违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为；（二）命令违法犯罪行为人按照要求接受检查；（三）告知违法犯罪行为人拒不服从公安民警命令的后果；（四）根据警情需要，要求在场无关人员躲避；（五）其他能够达到有效制止目的的口头命令。”说“否则开枪了！”符合上述第三款规定。
C 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第三十一条规定：“公安民警应当按照下列程序使用武器：（一）判明现场情况；（二）表明警察身份，出枪示警；情况紧急时，可以在出枪的同时表明身份；……”
D 项错误，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第三十二条规定：“公安民警在使用武器时，遇有下列情形之一的，不得鸣枪警告：（一）处于繁华地段、群众聚集的场所或者其他容易误伤他人的场所；（二）明知或者应当明知存放有大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所；（三）鸣枪警告后可能导致危及公民或者公安民警人身安全等更为严重危害后果的。”题干中属于上述第一种情形，不得鸣枪示警。
故正确答案为 AC。
98、本题考查应急处理能力。
A 项错误，劫匪可能在拐角内埋伏，“快速进入胡同”容易受到劫匪袭击。
B 项错误，题干中所处的环境是城市，空间较为开阔，“匐匍前进”适合于草地、林地等有遮挡物的野外空间。
C、D 项正确，“切角”、“低姿”、“快速窥视”等做法有助于观察周围环境，防止被劫匪突然袭击，是较为安全的做法。
故正确答案为 CD。
99、本题考查实务工作能力。
A 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第八条规定：“公安民警到达处置现场后，应当与所属公安机关保持联络，迅速报告现场情况；接到报告的公安机关应当视情增派警力或者调整警力部署。现场警力难以有效制止违法犯罪行为时，公安民警应当立即向所属公安机关报告，请求增派警力支援；接到报告的公安机关应当根据现场情况立即增派警力。”
B 项正确，《110 接处警工作规则》第三十一条规定：“对于公安机关职责范围以外的可能危及公共安全、人身或者财产安全的紧急求助，110 报警服务台应当派警进行先期处置，同时通报相关部门或者单位派员到现场处置。在相关部门或者单位进行处置时，公安机关处警人员可以予以必要的协助。”
C 项正确，《公安机关适用继续盘问规定》第七条规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经表明执法身份后，可以当场盘问、检查。”
D 项正确，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第十一条规定：“公安民警采取处置措施制止违法犯罪行为后，对可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的违法犯罪行为人，可以使用手铐、警绳等约束性警械将其约束，并及时收缴其所持凶器。”
故正确答案为 ABCD。
100、本题考查实务工作能力。
A 项正确，让其背对警察可以防止劫匪袭击检查的警察。
B 项错误，《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》第三十八条规定：“一般情况下，公安民警检查违法犯罪行为人的人身应当采取用手轻拍、触摸违法犯罪行为人衣服外层的方法；经轻拍、触摸，怀疑违法犯罪行为人可能携带赃款赃物、作案工具或者违禁品的，可以翻开衣帽检查。”
C、D 项正确，《公安机关人民警察盘查规范》第十一条规定：“对可疑人员进行人身检查时，应当遵守下列规定：……（五）责令被检查人伸开双臂高举过头，面向墙、车等，扶墙或者扶车站立，双脚分开尽量后移，民警站于其身后并将一只脚置于其双脚中间，迅速从被检查人的双手开始向下对衣领及身体各部位进行检查，特别注意腋下、腰部、档部及双腿内侧等可能藏匿凶器或者武器的部位；……”
此题为选非题，故正确答案为 B。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈
手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦
微信公众号
淘宝店铺